

**Consejo de Planificación Urbano Ambiental**  
**ACTA N° 315**

El día viernes 17 de agosto de 2018, siendo las 9:15 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

**ADARSA:** Laura Colladon.

**Asociación Inmobiliaria:** Lidia Inés Prados.

**CEPIA:** Ana Margonari.

**Colegio de Arquitectos:** Diego Cavallero.

**Colegio de Ingenieros Civiles:** Gustavo García Setti.

**Colegio de Técnicos Constructores:** Eduardo Vega.

**Concejo de Representantes:** Mirtha Alessio, concejal representante de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías unificadas.

**Departamento Ejecutivo Municipal:** Liliana Bina, Directora de Planeamiento.

**Unidad Técnica:** Mónica Martínez, asesora técnica por el DEM. Ausente con aviso, concejal integrante de la Unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

**Visitantes:** -.

**Secretaria:** Virginia Donato.

**Orden del día**

- Consideración de las Actas N° 313 y 314.
- Bares: Ocupación de retiros con cubierta para mesas y sillas en corredores o en toda la ciudad. Postura de las Instituciones.
- Revisión Art. 10.15 Sombrillas estructurales. Área Especial 3 (ex AE4) peatonalización mixta.
- Revisión de la Ordenanza de Publicidad N°1764.
- Plan de Manejo Área Protegida: Próximas actividades: talleres participativos y campaña por el nombre del AP.
- A las 11:00 hs se realizará la reunión organizativa para los talleres de Plan de manejo del AP.

En primer lugar se aprueba el Acta N° 313 que ya se envió por correo y todos la leyeron, luego se procede a dar lectura al Acta N° 314. También se aprueba su contenido.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, la ocupación de retiros con cubierta para mesas y sillas en el caso de los bares. Las instituciones debatían si esta medida sería para AC y corredores o para toda la ciudad. Proceden a la votación y se aprueba por mayoría para los bares de toda la ciudad:

- Colegio de Arquitectos: acuerda con que se permita la ocupación del retiro con cubierta para bares en toda la ciudad.
- Colegio de Ingenieros: acuerda con que se permita la ocupación del retiro con cubierta para bares en toda la ciudad.
- Colegio de Técnicos Constructores: acuerda con que se permita la ocupación del retiro con cubierta para bares en toda la ciudad.
- Asociación Inmobiliaria: acuerdan con que se permita la ocupación del retiro con cubierta para bares en toda la ciudad.
- CEPIA: acuerdan con que se permita la ocupación del retiro con cubierta para bares en toda la ciudad.
- ADARSA: permitiría la ocupación sólo en los corredores y AC. Laura Colladon expresa que tiene la sensación de que están retrocediendo con la normativa.

Los presentes debaten, observan imágenes de casos.

Liliana Bina expresa es una realidad, basta con mirar lo que sucede en Av. Libertad, donde la mayoría de los bares ocupa esos retiros, que son espacios privados. En la peatonal ocupan espacios públicos. Quiere que la ley sea igual para todos. Pero para que se haga bien se necesita control. Diego Cavallero plantea que las zonas sujetas a futuro ensanche, son propiedad privada. Bina responde que por eso se dice que la ocupación es precaria, no genera derechos, pero al ser privado los tenés que dejar hacer algo.

Mónica Martínez expresa que si no hay un control efectivo es muy difícil regular las actividades y usos. Y la realidad demuestra que no lo hay, uno ve que el vecino avanza y por imitación también lo hace. En AC1, actualmente está ocurriendo eso. En el artículo 20.7 de la ordenanza N° 4021 dice que los espacios de retiro de frente que no estén afectados a la ampliación de vereda serán destinados a jardín parquizado. Es diferente el caso de la ocupación del retiro de verde, a la ocupación de la futura ampliación de vereda, que es privada. Villa Carlos Paz necesita un corredor gastronómico, que podrían ser Av. Illia, Libertad, parte de Cárcano. Le parece muy bien generar ese corredor gastronómico que permita el avance y ocupación del retiro como una característica distintiva. Por otro lado, considera que hay que revisar los retiros de verde en AC1. Pero no le parece adecuado permitir la ocupación de retiros en toda la ciudad. Estarían promoviendo algo que no les están pidiendo, en el caso de los barrios, por ejemplo.

La Directora de Planeamiento responde que actualmente, la ocupación de retiros la están haciendo de hecho, pero cuando piden autorización en la Dirección de Planeamiento, ella no puede aprobarlos. En las áreas centrales está todo consolidado así. Tal vez no sería necesario en los barrios. En las calles comerciales se da mucho, no dejan retiro de jardín.

Eduardo Vega expresa que es una necesidad de la gente ante la situación económica del país. Ponen media sombra y exponen la mercadería en su retiro de verde, especialmente en los barrios donde hay comercios chicos. No acuerda con que se utilice la parte pública en zonas residenciales.

Mónica Martínez acuerda con el planteo funcional y económico, pero desde el punto de vista ambiental, paisajístico, de diseño urbano o de la ciudad que queremos, no es bueno. Qué estamos priorizando, les pregunta. Los presentes debaten.

Mirtha Alessio consulta si esa posibilidad de ocupación va a ser con cerramiento. Cree que debería haber un criterio para exigir apertura, ventilación e iluminación. Además se necesita un control más estricto sobre los usos, para que eso no se generalice en toda la ciudad y todos los rubros.

Martínez acuerda con que se permita en AC1, pero no en el resto de la ciudad. Se están contradiciendo con la ordenanza del Corredor Illia, en la que le pedían retiros de verde con mesas y silla. Ahora lo cierran para que la gente no se moje. El problema es que no hacen solo la marquesina.

Gustavo García Setti considera que es necesario compatibilizar varias cuestiones. Son pocos los que pueden pagar los alquileres en los corredores y hacer cosas de buena calidad. Pero hay gente que lo necesita por la situación económica, en los barrios buscan ampliar el espacio para mesas y sillas. Y otro tema es el precario control municipal, no llegan los inspectores a recorrer todos los barrios.

Resuelven que se permita un techo o cubierta para protección climática, removible y liviana; y que se presenten planos en la Dirección de Obras Privadas, con las características de la estructura, por razones de seguridad. Que se exija anteproyecto con renders de la estructura con un diseño tentativo. Que se paguen aforos por presupuesto, no por superficie cubierta, para no tener que volver a presentar todo el plano del local o del edificio.

Opinan que debería estar sujeto a ciertos condicionamientos estéticos y ambientales y que eso no les otorga derechos. Que no se permitan cerramientos perimetrales permanentes.

A continuación se refieren a los impuestos o tasas que el municipio cobra por mesas afuera, creen que es necesario adecuar los montos a la realidad.

Martínez acota que la ordenanza actualmente permite marquesinas que vuelen a 1.50 metros.

Debaten acerca de la posibilidad de que se permita para AC y Corredores, y que los bares en el resto de la ciudad deban pedir un permiso especial. Bina lo plantea como una posición intermedia. Vega no acuerda, porque de esa manera se le va a obligar a hacer más trámites a la gente que menos recursos tiene, por eso no lo sectorizaría. Bina le responde que le están dando ventajas comparativas a ciertos sectores donde quieren promover los locales gastronómicos.

Laura Colladon les recuerda que el CPUA se quedó a medio camino con la regulación de los usos en los corredores.

Liliana Bina acota que la realidad debe emparentarse a las normas. Plantea que la ordenanza sea para el AC, Corredores y calles barriales consolidadas comercialmente o futuros corredores.

**Debaten y vuelven a votar:** Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de TCU y Asociación Inmobiliaria votan que se permita para toda la ciudad, sin restricciones de zonas. Por su parte, ADARSA, CEPIA y Dirección de Planeamiento votan para que se permita en AC, corredores y calles consolidadas comercialmente, es decir, futuros corredores.

Prosiguen con la revisión del artículo 10.5, Sombrillas estructurales en el AC. Liliana Bina comenta los orígenes de esa ordenanza: dar la posibilidad a los comerciantes de usar la vereda. Casi nadie lo aplicó o lo hicieron mal. Propone derogar ese artículo y permitir sombrillas rebatibles. Observan distintos casos en el centro con Google Street. Debaten.

Se aprueba la propuesta por unanimidad de las instituciones. Tratarán de enviarlo junto al dictamen de ocupación de retiros para bares, ya que están relacionados.

Siendo las 10:35 se retira Inés Prados de la Asociación Inmobiliaria.

Prosiguen con la revisión de la ordenanza de publicidad, N°1764. Muestran un Power Point con ejemplos. Mónica Martínez expone diferentes casos. Un criterio sería que la cartelera con publicidad esté alineada a la línea de edificación o línea municipal, para que tenga menos impacto. No permitiría que vuelen más de 1.50 metros. Lo que sucede actualmente es que la cartelera es perpendicular a la edificación y vuela sobre retiros y veredas, en más de 1.50m.

Bina comenta que en el centro está bien que vuelen a tres metros las marquesinas, así la gente camina protegida de la lluvia. Martínez aclara que la cartelera debería acompañar lo que la norma permite, si en el centro se permiten marquesinas de 3,00 m, que los carteles acompañen.

Los presentes observan casos y debaten sobre distintas posibilidades.

Prosigue Martínez diciendo que actualmente no están permitidas las publicidades en medianeras, pero igualmente las colocan. Sí están permitidas sobre los techos, sin sobrepasar las líneas de los tanques. En este sentido considera que deberían limitarse a la edificación existente, copiar lo edificado, en vez de lo que permite actualmente la norma.

Otro tema a revisar son las publicidades en playas de estacionamiento y baldíos. Debaten al respecto, comentan casos.

Bina prohibiría la publicidad indirecta en toda la ciudad, que puedan publicitar solamente su local. Porque de otra manera hacen negocios con el espacio público. Laura Colladon acuerda.

Proponen que en la medianeras se permitan murales artísticos, en los que un 80 por ciento sea mural u obra de arte y un 20 por ciento, publicidad. Plantean que los anuncios copien lo edificado. Las instituciones tratarán este tema en sus comisiones y traerán la propuesta o posición para la próxima reunión.

A continuación se refieren al Plan de Manejo del Área Protegida (AP). Invitan al próximo taller que será el martes 28 de agosto. Liliana Bina comenta que la campaña para buscar un nombre al AP, surgió como idea en el marco de dicho plan, como una forma de darle mayor visibilidad al área y lograr la participación e involucramiento de la gente. Luego de trabajarlo en los talleres se enviará la propuesta al Concejo de Representantes para que lo trate y se apruebe mediante los procedimientos que correspondan.

Las instituciones acuerdan con la propuesta, especialmente al tratarse de una actividad participativa. Aprueban la campaña por unanimidad de los presentes.

Siendo las 11:10 hs se da por finalizada la reunión.

### **Resumen:**

En primer lugar se aprueban las actas N°313 y N°314.

Prosiguen con el tratamiento de la ocupación de retiros con techo para mesas y sillas en el caso de los bares. Las instituciones debatían si esta medida sería para AC y corredores o para toda la ciudad. Proceden a la votación y se aprueba por mayoría para los bares de toda la ciudad.

Bina expresa es una realidad, basta con mirar lo que sucede en Av. Libertad, donde la mayoría de los bares ocupa esos retiros, que son espacios privados. En la peatonal ocupan espacios públicos. Quiere que la ley sea igual para todos. Pero para eso se necesita control. Cavallero plantea que las zonas sujetas a futuro ensanche, son propiedad privada. Bina responde que por eso se dice que la ocupación es precaria, no genera derechos, pero al ser privado los tenés que dejar hacer algo.

Martínez expresa que si no hay un control efectivo es muy difícil regular las actividades y usos. La realidad demuestra que no lo hay, uno ve que el vecino avanza y por imitación también lo hace. En el artículo 20.7 de la ordenanza N° 4021 dice que los espacios de retiro de frente que no estén afectados a la ampliación de vereda serán destinados a jardín parquizado. Es diferente el caso de la ocupación del retiro de verde, a la ocupación de la futura ampliación de vereda, que es privada. Villa Carlos Paz necesita un corredor gastronómico, que podrían ser Av. Illia, Libertad, parte de Cárcano. Le parece muy bien generar ese corredor gastronómico que permita el avance y ocupación como una característica distintiva. Por otro lado, considera que hay que revisar los retiros de verde en AC1. Pero no le parece adecuado permitir la ocupación de retiros en toda la ciudad. Estarían promoviendo algo que no les están pidiendo, en el caso de los barrios, por ejemplo.

Bina responde que actualmente lo están haciendo de hecho, pero cuando piden autorización en la Dirección de Planeamiento, ella no puede aprobarlos. En las áreas centrales está todo consolidado así, sin dejar retiro de jardín.

Vega expresa que es una necesidad de la gente ante la situación económica. Ponen media sombra y exponen la mercadería en su retiro de verde, especialmente en los barrios. No acuerda con que se utilice la parte pública en zonas residenciales.

Martínez acuerda con el planteo funcional y económico, pero desde el punto de vista ambiental, paisajístico, de diseño urbano o de la ciudad que queremos, no es bueno. Qué estamos priorizando, les pregunta.

Alessio consulta si esa posibilidad de ocupación va a ser con cerramiento. Cree que debería haber un criterio para exigir apertura, ventilación e iluminación. Además se necesita un control más estricto sobre los usos, para que eso no se generalice en toda la ciudad y todos los rubros.

Martínez acuerda con que se permita en AC1, pero no en el resto de la ciudad. Se están contradiciendo con la ordenanza del Corredor Illia, en la que le pedían retiros de verde.

García Setti considera que es necesario compatibilizar varias cuestiones. Son pocos los que pueden pagar los alquileres en los corredores y hacer cosas de buena calidad. Pero hay gente que lo necesita por la situación económica, en los barrios

buscan ampliar el espacio para mesas y sillas. Y otro tema es el precario control municipal, no llegan los inspectores a recorrer todos los barrios.

Resuelven que se permita un techo o cubierta para protección climática, removible y liviana. Que se presenten planos en la Dirección de Obras Privadas con las características de la estructura, por razones de seguridad, y con diseño tentativo con renders. Que se paguen aforos por presupuesto, no por superficie cubierta. Debería estar sujeto a ciertos condicionamientos estéticos y ambientales y que eso no les otorga derechos. Sin cierres perimetrales permanentes.

A continuación se refieren a los impuestos o tasas que el municipio cobra por mesas afuera, creen que es necesario adecuar los montos a la realidad.

Debaten acerca de la posibilidad de que se permita para AC y Corredores, y que los bares en el resto de la ciudad deban pedir permiso espacial. Bina lo plantea como una posición intermedia. Dice que la realidad debe emparentarse a las normas. Plantea que la ordenanza sea para el AC, corredores y calles barriales consolidadas comercialmente.

**Debaten y vuelven a votar:** Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de TCU y Asociación Inmobiliaria votan que se permita para toda la ciudad, sin restricciones de zonas. Por su parte, ADARSA, CEPIA y Dirección de Planeamiento votan para que se permita en AC, corredores y calles consolidadas comercialmente, es decir, futuros corredores.

Prosiguen con la revisión del artículo 10.5, Sombrillas estructurales en el AC. Bina comenta los orígenes de esa ordenanza, dar la posibilidad a los comerciantes de usar la vereda. Casi nadie lo aplicó o lo hicieron mal. Propone derogar ese artículo y permitir sombrillas rebatibles. Observan distintos casos en el centro.

Se aprueba la propuesta por unanimidad de las instituciones. Tratarán de enviarlo junto al dictamen de ocupación de retiros para bares, ya que están relacionados.

Prosiguen con la revisión de la ordenanza de publicidad, N°1764. Martínez expone diferentes casos. Un criterio sería que la cartelera con publicidad esté alineada a la línea de edificación o línea municipal, para que tenga menos impacto. No permitiría que vuelen más de 1.50 metros. Lo que sucede actualmente es que la cartelera es perpendicular a la edificación y vuela sobre retiros y veredas, en más de 1.50m.

Bina comenta que en el centro está bien que vuelen a tres metros las marquesinas, así la gente camina protegida de la lluvia. Martínez aclara que la cartelera debería acompañar lo que la norma permite, si en el centro se permiten marquesinas de 3,00 m, que los carteles acompañen.

Prosigue Martínez diciendo que actualmente no están permitidas las publicidades en medianeras, pero igualmente las colocan. Sí están permitidas sobre los techos, sin sobrepasar las líneas de los tanques. En este sentido considera que deberían limitarse a la edificación existente, copiar lo edificado. Otro tema a revisar son las publicidades en playas de estacionamiento y baldíos. Debaten al respecto.

Proponen que en la medianeras se permitan murales artísticos, en los que un 80 por ciento sea mural y un 20 por ciento, publicidad. Las instituciones tratarán este tema en sus comisiones y traerán la propuesta o posición para la próxima reunión.

A continuación se refieren al Plan de Manejo del Área Protegida (AP). Invitan al próximo taller que será el martes 28 de agosto. Bina comenta que la campaña para buscar un nombre al AP, surgió como idea para darle mayor visibilidad al área y lograr la participación e involucramiento de la gente. Luego de trabajarlo en los talleres se enviará la propuesta al CR para que lo trate y se apruebe mediante los procedimientos que correspondan. Las instituciones acuerdan con la propuesta, especialmente al tratarse de una actividad participativa. Aprueban la campaña por unanimidad de los presentes.